上海宝杰废品收购有限公司“4.24”机械伤害死亡事故调查报告

2020-12-21

无障碍语音播报

2020年4月24日10时许，位于青浦区香花桥街道新达路1268号发生一起机械伤害事故，事故造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）等文件精神，经区人民政府授权，由区应急局牵头，会同公安青浦分局、区总工会、商务委以及

香花桥街道办事处组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、事故概况

相关单位概况

1.上海宝杰废品收购有限公司（以下简称：宝杰公司），成立于2006年5月19日，住所：上海市青浦区香花桥街道新达路1268号，法定代表人：冯全明，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：废旧物品回收（含生产性废品金属收购，除危险废品回收、报废汽车回收），生产性废旧金属回收，生产性废旧金属收购。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2.上海申锌金属材料有限公司（以下简称：申锌公司），成立于1998年11月6日，住所：上海市青浦区外青松公路5045号508室0区26号，法定代表人:蒋卫忠，类型：有限责任公司（自然人投资和控股），经营范围：销售金属材料、建筑材料、五金交电、冶炼炉料、劳动用品（除特种用品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、汽摩配件、橡塑制品、针纺织品及原料、仪器仪表。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年4月24日上午10时许，栗某在青浦区香花桥街道新达路1268号厂区内，站在一非金属液压打包机平台上查看机台运转情况，不慎坠入料箱内，被打包机的压料头挤压躯干，栗某掉入料箱内后开始呼救，郑国军听到呼救后发现无法施救，立即拨打120，公安、消防、急救人员迅速到达事故现场进行施救，现场经120确认栗某已死亡。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡。

死者：栗某，男，57岁，河南籍，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx。

此次事故已造成直接经济损失110万元。

四、司法鉴定情况

经对栗某尸体检验发现：体表多处擦挫伤，符合遭受机械暴力的损伤表现。另见眼睑膜出血；右下颚皮肤青紫；颜面部皮肤青紫；双耳青紫；口唇紫绀；双手十指指甲床紫绀，符合机械性窒息表现。综合认为栗某死因符合钝性外力挤压致机械性窒息。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

栗某站在打包机平台上查看机台运转情况时不慎坠入料箱，直接导致事故发生。

（二）间接原因

1、郑国军在不具备相应资质及安全生产条件的情况下经营废品回收；未对作业人员进行安全教育及安全交底；未落实现场安全管理；未督促并落实作业现场的防护及作业人员的防护；未采取技术、管理措施，未及时发现、消除安全事故隐患，导致事故发生。

2、宝杰公司将场地出租给不具备相应资质及安全生产条件的个人；未对从业人员安全生产教育和培训；未组织落实作业现场的安全监管工作；未采取技术、管理措施，及时发现、消除安全事故隐患，导致事故发生。

3、申锌公司将场地出租给不具备安全生产条件的单位；未签订专门的安全生产管理协议，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理；未及时发现、消除安全事故隐患，导致事故发生。

（三）事故性质

调查组认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

1、郑国军在不具备安全生产条件的情况下处理废旧塑料回收；未落实对作业人员的安全教育及安全交底；未落实现场安全管理；未督促并落实作业现场的防护及作业人员的防护；未采取技术、管理措施，及时发现、消除安全事故隐患，建议公安青浦分局对郑国军追究刑事责任。

2、宝杰公司主要负责人梁宏将场所出租给不具备安全生产的个人；未制定安全生产规章制度和操作规程；未制定安全生产教育和培训计划；未及时发现、消除安全事故隐患，对本次事故负有责任，建议区应急局依法

给予梁宏个人行政处罚。

3、申锌公司法人蒋卫忠将场地出租给不具备安全生产条件的单位；未制定本单位安全生产教育和培训计划；未及时发现、消除安全事故隐患，对本次事故负有责任，建议区应急局依法给予蒋卫忠个人行政处罚。

4、建议香花桥街道对事故相关职能人员做进一步调查处理。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1、宝杰公司将场所出租给不具备安全生产条件的个人；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，建议区应急局依法给予宝杰公司行政处罚。

2、申锌公司将场所出租给不具备安全生产条件的单位，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，对本次事故负有责任，建议区应急局给予申锌公司行政处罚。

七、事故预防和整改措施

1.香花桥街道陈桥村收回该土地集体使用权，限定期限内对场地的违法建筑进行有效的清理，加大村内违建的整治工作，及时发现并消除安全隐患。

2.申锌单位需将场所出租给具备安全生产条件或者相应资质的单位，明确租赁合同中各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题，应当及时督促整改。

3.宝杰公司需具备相应资质及相关部门备案，建立健全所使用机械设备的安全操作规程，加强员工的安全生产教育培训，使员工熟悉相关设备的安全操作规程，掌握必要的安全生产知识，同时加强作业现场安全管理工作，及时发现并纠正员工的危险操作行为。

上海宝杰废品收购有限公司“4.24”

机械伤害死亡事故调查组

2020年6月12日